

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7107/2540

บริษัท ไทย สมุทร พาณิชย์ ประกันภัย
จำกัด

โจทก์

นาย กิตติศักดิ์ เจียรรัตนสวัสดิ์ กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 193/30, มาตรา 575

ตามฟ้องโจทก์อ้างว่า จำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างโจทก์ตำแหน่งพนักงานการเงิน มีหน้าที่รักษาเงินสดและทำบัญชีรับจ่าย ทุกประเภทตามคำสั่งของโจทก์ แล้วจำเลยที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตเบียดบังเอาเงินของโจทก์ไป เช่นนี้เป็นการอ้างว่าจำเลยที่ 1 ทำละเมิดต่อโจทก์ในการปฏิบัติหน้าที่ของจำเลยที่ 1 อันเป็นเรื่องผิดสัญญาจ้างแรงงานกรณีไม่มีกฎหมายบัญญัติอายุความไว้โดยเฉพาะ จึงมีอายุความ 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/30

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชดใช้เงินแก่โจทก์จำนวน 570,416.93 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปีของต้นเงิน 451,374.62 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยทั้งสองให้การทำนองเดียวกันว่า จำเลยที่ 1 ไม่เคยเบียดบังยักยอกเงินของโจทก์ โจทก์ฟ้องจำเลยที่ 1 เมื่อพ้นกำหนด 1 ปี สิทธิเรียกร้องของโจทก์จึงขาด

อายุความ

ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า จำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างโจทก์ตำแหน่งพนักงานการเงินมีหน้าที่รับผิดชอบการเงินของโจทก์ประจำสาขาเวียงป่าเป้า ส่วนจำเลยที่ 2 เป็นผู้ค้าประกันการทำงานของจำเลยที่ 1 โดยยอมรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วม ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม 2536 ถึงวันที่ 4 กันยายน 2536 จำเลยที่ 1 ได้ทำเอกสารปลอมและเบียดบังเอาเงินของโจทก์ไปเป็นจำนวน 366,618.60 บาท รวมทั้งได้เบียดบังเอาเงินที่ตัวแทนโจทก์นำส่งเป็นเบี้ยประกันภัยไปอีกจำนวน 33,384.10 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 400,002.70 บาท ซึ่งจำเลยทั้งสองจะต้องร่วมกันรับผิดชอบใช้คืนแก่โจทก์ โจทก์พบการกระทำของจำเลยที่ 1 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2536 และโจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2539 แม้จะเกิน 1 ปี แต่ฟ้องของโจทก์เป็นเรื่องผิดสัญญา รวมอยู่ด้วยซึ่งไม่มีกฎหมายกำหนดอายุความเอาไว้ จึงต้องใช้อายุความ 10 ปี ฟ้องโจทก์ไม่ขาดอายุความ พิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินแก่โจทก์จำนวน 400,002.70 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ 2 เมษายน 2537 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "ปัญหาขึ้นมาสู่การวินิจฉัยของศาลฎีกา เพียงว่า ฟ้องโจทก์ขาดอายุความหรือไม่ จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ว่า โจทก์ฟ้องอ้างว่า จำเลยที่ 1 เบียดบังยักยอกเงินของโจทก์ไป แต่โจทก์ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากจำเลยทั้งสองเกิน 1 ปี สิทธิเรียกร้องของโจทก์จึงขาดอายุความ พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ตามฟ้องโจทก์อ้างว่า จำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างโจทก์ตำแหน่งพนักงานการเงิน มีหน้าที่รักษาเงินสดและทำบัญชีรับจ่ายทุกประเภทตามคำสั่งของโจทก์ แล้วจำเลยที่ 1 ได้ปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต เบียดบังเอาเงินของโจทก์ไป เช่นนี้เป็นการอ้างว่าจำเลยที่ 1 ได้ทำ

ละเมิดต่อโจทก์ในการปฏิบัติหน้าที่ของจำเลยที่ 1 อันเป็นเรื่องผิดสัญญาจ้างแรงงาน
กรณีเช่นนี้ไม่มีกฎหมายบัญญัติอายุความไว้โดยเฉพาะ จึงมีอายุความ 10 ปี ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/30 นับแต่จำเลยที่ 1 เริ่มผิดสัญญา
จ้างแรงงานวันที่ 19 มีนาคม 2536 ถึงวันฟ้องวันที่ 5 มกราคม 2539 ยังไม่พ้น 10 ปี
ฟ้องโจทก์จึงยังไม่ขาดอายุความศาลแรงงานกลางพิพากษาชอบแล้ว อุทธรณ์ของ
จำเลยทั้งสองฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ณรงค์ ตันติเตมิต-สมมาตร พรหมานุกูล-พิมล สมานิตย์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>